

1502233-50.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... serve para comprovar a ocorrência da qualificadora, mesmo porque eventual destruição de vidro ou porta de automóvel não pode qualificar o furto quando este tem por objeto material o próprio veículo, já que é meio necessário para a prática delitiva. Impõe-se, então, o afastamento da qualificadora descrita no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I, do Código Penal, devendo-se, no caso, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,

Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502233-50.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254919/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 27495608 - 01º D.P.

CARAPICUIBA, 2254919 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON CARLOS LOPES

Vítima:

KEIJI KITAURA

Réu Preso

Aos 18 de novembro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado(a). Presentes o acusado ROBSON CARLOS LOPES, acompanhado de seu defensor público, Dr(a). Maria Fernanda Ghannage Barbosa Sergamarchi, o DD. Promotor de Justiça, Dr. Carlos Renato Ferreira Zanini. Antes de iniciados os trabalhos, a defensora pública entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e do réu, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final,

identificados, para que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa do réu, havendo desistência devidamente homologada em relação as demais. Na sequência o réu foi interrogado. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: O réu foi denunciado e regularmente processado como incurso no artigo 155 §4º, inciso I, do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um cofre; TV, vídeo game, o valor aproximado de R\$559,00 em espécie, bijuterias; perfumes, 03 Bíblias, e o veículo VW/KOMBI; placas:EGN9A74/Itapetininga - SP, pertencentes a KEIJI KITAURA, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls.10/11. Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação. Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, uma testemunha e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução criminal. Eis o sucinto relatório. A pretensão punitiva é procedente. Narra a denúncia que, na data dos fatos, ROBSON ganhou o quintal da residência utilizando-se do imóvel vizinho, que se encontrava desocupado. Na sequência, ROBSON rompeu a janela de um dos quartos do imóvel, acessou seu interior e de lá subtraiu os bens acima mencionados. Em continuidade, ROBSON deixou o imóvel em poder dos bens e subtraiu a KOMBI, de propriedade da vítima, que estava estacionado em frente à residência. Ato contínuo, ROBSON, na condução do veículo KOMBI subtraído, se evadiu com destino a cidade de Carapicuíba. Nesta cidade, logo depois dos fatos, após se envolver em acidente de trânsito, ROBSON foi preso em flagrante em poder de parte dos bens e veículo, objetos da subtração. A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de exibição e apreensão e auto de avaliação, bem como nas demais provas testemunhais coligidas em fase de inquérito e em juízo, que dão conta de demonstrar a existência material do delito. A autoria, por sua vez, é inconteste, sobretudo porque foi surpreendido na posse da "res furtiva". Interrogado, o réu confessou a prática da infração penal, alegando que estava passando por dificuldade econômica. A confissão do réu está corroborada pela prova oral. Os fatos e circunstâncias narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovadas em juízo através dos depoimentos da vítima e da testemunha ouvidas. Com efeito, a vítima e as testemunhas confirmaram os fatos, imputando a autoria ao réu. Nota-se que o réu foi estava na posse da "res furtiva" quando foi abordado por policiais após se envolver em colisão enquanto conduzia o veículo subtraído da vítima. A qualificadora está demonstrada pela prova oral produzida. Portanto, não há dúvida que o réu, mediante rompimento de obstáculo subtraíram os bens descritos na denúncia. Por fim, não tendo ocorrido nenhuma causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação do réu pelo delito de furto imputado na denúncia é medida que se impõe. Na dosimetria, levando-se em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena deverá ser fixada acima do mínimo legal levando-se em consideração os antecedentes do réu. A seguir, ante a reincidência, a pena deverá ser majorada. A ausência de outras causas que poderiam interferir a dosimetria, torna a pena definitiva. O regime semiaberto é o mais adequado ao início do cumprimento da pena, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por fim, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77, do Código Penal, uma vez que ausentes os requisitos legais Diante de todo o exposto, aguardo a PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR o réu nos termos da denúncia. Dada a palavra a Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz, O ora defendido foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. Considerando as provas produzidas em juízo e confissão do réu em juízo, caso reconhecida a autoria e materialidade delitivas, passo a postular o que segue. I - DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - No caso, faz-se necessário o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo. Com relação à entrada na residência da vítima, é de se considerar que não há nos autos laudo

pericial comprovando a sua ocorrência. Apesar de a vítima narrar que a perícia foi até a sua casa, não há nos autos o laudo pericial. É certo que o laudo se torna indispensável para aferir a ocorrência da qualificadora em questão. Não há que se falar em suprimento do laudo por prova testemunhal, pois esta somente é admissível excepcionalmente, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, isto é, quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios que impossibilitem a realização da perícia. Ademais, oportuno mencionar que a prova de que restou impossibilitada a realização de perícia, em consonância com o art. 158 do Código de Processo Penal, cabe ao Órgão Acusatório, por óbvio. Por outro lado, há apenas o laudo pericial do veículo furtado, o qual de nada serve para comprovar a ocorrência da qualificadora, mesmo porque eventual destruição de vidro ou porta de automóvel não pode qualificar o furto quando este tem por objeto material o próprio veículo, já que é meio necessário para a prática delitiva. Impõe-se, então, o afastamento da qualificadora descrita no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I, do Código Penal, devendo-se, no caso, a conduta ser desclassificada para aquela prevista no caput do art. 155 do Código Penal. II – TESES SUBSIDIÁRIAS – Caso não sejam acolhidos os pleitos anteriores, em atenção ao princípio da eventualidade e da ampla defesa, requer-se: a) a fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que a culpabilidade do acusado não extrapola aquela inerente ao tipo penal; b) na segunda fase de dosimetria, requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual deverá ser integralmente compensada com eventual agravante da reincidência; c) o estabelecimento do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” e § 3º, do CP, tanto pelo quantum de pena aplicada bem como pela proporcionalidade; d) por fim, requer seja reconhecido o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP). A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: ROBSON CARLOS LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, parág. 4º, inciso I do Código Penal, porque teria, em 17 de setembro de 2022, na Rua Ronald Otto Giorgi n. 440, nesta cidade, subtraído, mediante rompimento de obstáculo, os bens descritos na denúncia. Consta que na data dos fatos o réu teria adentrado no local após arrombar a janela de um dos quartos e subtraído os objetos, evadindo-se na sequência, não sem antes subtrair o veículo da vítima que estava estacionado defronte a casa; que próximo a Carapicuíba o réu se envolveu num acidente de trânsito com o veículo da vítima e acabou sendo detido por policiais. O feito foi regularmente processado encerrando-se nesta data a instrução com alegações finais do MP e da Defesa. Eis, em apertada síntese, o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu no tocante à prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. O réu confessou a prática delitiva. As testemunhas e vítima confirmaram o arrombamento do local e a localização dos bens na posse do réu. A materialidade do delito restou incontroversa em face dos fatos apurados. Quanto à autoria, o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu foi o responsável pela prática do delito; a conclusão é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito. O réu confessou a subtração além do que foi detido em flagrante, afastando-se qualquer dúvida. Assim, exsurge clara a responsabilidade do réu pela prática do delito a ele imputado na peça inicial. A qualificadora decorrente do rompimento de obstáculo a despeito da prova produzida, não há de ser reconhecida ante a ausência de laudo. Posto isso, sem maiores digressões em face do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e CONDENO o réu ROBSON CARLOS LOPES qualificado nos autos, como incurso no art. 155 “caput” do Código Penal. Ante a condenação, custas pelo réu ficando suspensa a exigibilidade de pagamento ante os benefícios da justiça gratuita, concedidos em razão da defesa dativa. DOSIMETRIA DA PENA. Atento aos critérios estipulados no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, a saber: UM ANO DE RECLUSÃO e MULTA DE DEZ DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Presente uma agravante decorrente da reincidência que ora compenso com a atenuante da confissão, restando inalterada a pena. Não existem causas de aumento ou causas de diminuição de pena a serem consideradas. Diante da inexistência de qualquer outro instituto

penal a influenciar na quantificação da reprimenda, TORNO TOTAL A PENA DE UM ANO DE RECLUSÃO e MULTA DE DEZ DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos tendo em vista estarem ausentes os requisitos que autorizam tal benesse, o réu é reincidente e ostenta outros envolvimento em situações semelhantes, o que demonstra que a substituição não é suficiente. Pelas mesmas razões, incabível a suspensão condicional da pena. Nos termos do art. 33 parágrafo 3º do CP, fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, o REGIME SEMIABERTO. O réu permaneceu preso em razão de preventiva decretada durante o decorrer do feito; tal fato, aliado à pena imposta, regime inicial de cumprimento fixado, não substituição e a inexistência de qualquer alteração da situação que gerou a determinação de seu recolhimento cautelar, indica que a situação atual deve ser mantida; anote-se, ainda, que a prisão deve ser mantida para assegurar a aplicação da lei penal, ante o acima exposto. Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, procedam-se às anotações, comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. Nada mais. Eu, Emily Sayuri Tamura Ide, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA